

0007244-97.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 458/2018 - 54º

Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 051/2018 - 54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL FELIX DE OLIVEIRA DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007244-97.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007244-97.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 458/2018 - 54º

Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 051/2018 - 54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL FELIX DE OLIVEIRA DOMINGOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

NATANAEL FÉLIX DE OLIVEIRA DOMINGOS, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 01 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por haver praticado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória para a acusação em 26 de setembro de 2018 (fl. 189), regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória

para a acusação (26 de setembro de 2018 – fls. 189), transcorreu lapso de tempo superior a 4 (quatro) anos sem que o sentenciado tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta.

E em situações que tais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110, do Código Penal). In casu, deu-se a prescrição em 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e com apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso V, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NATANAEL FÉLIX DE OLIVEIRA DOMINGOS. Custas "ex lege".

Após o trânsito em julgado às partes, façam-se as necessárias anotações e expeçam-se os ofícios de praxe, remetendo-se oportunamente ao arquivo sem necessidade de nova conclusão.

P. R. I. e C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA